

第一部 總

論

第一章 道路の本質と道路に関する法制

一 道路は人類の誕生とともに生まれ、以来、現在に至るまで人類の生活を支え続けてきた。道路なくしては我々の営むあらゆる活動が不可能であり、道路は国民の生活を支える最も普遍的かつ基礎的な社会資本である。道路は、誰もがいつでも使うことができ、人、物、情報が自由に行き来し、あらゆる施設の存立の基盤であり、土地の有効利用を可能とする。

このような交通機能は道路としての本源的な機能であるが、交通機能といっても国土の骨格として国土全体の経済・社会基盤を形成するという全国的なものから、通勤・通学・買物等あらゆる日常生活を支えるといった地域的なものまで種々存する。

また、他方で、道路は公共空間としての機能を有している。道路は、災害時には緊急避難路、火災遮断空間等となり、都市内においては、通風や採光を助けるなど良好な都市環境を創造し、また、電気・上下水道・ガス等の公益施設、地下鉄、モノレールなどの公共交通機関を収容する。さらに、高度情報通信基盤の整備の必要性がうたわれているが、道路は国土のすみずみまで張りめぐらされた唯一完全なネットワークであり、情報通信基盤としての機能の活用にも期待が大きいところである。

二 このように道路は他のものをもってしては代えられない人々の生活に不可欠なものであり、また、道路の自由使用の原則の下、多数の国民が共同して使用するものであるから、道路の新設、改築、維持、管理、廃止等は一人が任意に行うべきものでないことは当然のことといえる。すなわち、道路管理の作用は公的主体の本質的な機能の一つであり、道路の管理は公共の福祉を維持、増進するため、国又は地方公共団体等が直接行うべきものであるといえるであろう。また、道路サービスはその消費における非競争性・非排除性から典型的な公共財であるので、水道、ガス、電気等の供給事業とは異なり、本来、経済採算に重点の置かれない非経済活動として行われるべきものであると考えられる。

三 右に述べたように道路は本来、国又は地方公共団体等の公的主体が、その基本的役割を發揮させるべく管理するものであり、また、その公共目的を達成せしめるために、特別な法的取扱いが必要となるため、道路を公物として管理する法制度が不可欠となる。例えば、道路の効用を妨げる私権の行使の制限、道路の種類別の管理主体及び費用の負担区分、道路の使用関係についての規制、障害物の強制撤去手続等が必要になる。他方、このことにより、私権に対して特別の制約が加えられたり、また、ある程度私法の適用が排除されることとなるが、これらは合理的な規制としてやむを得ないものであると考えられる。道路法は、道路に関する公物管理法の中心として、道路法上の道路に関するこのような特別な法的取扱いの原則を規定している。

四 ところで、世間一般で「道路」と呼んでいるものは、一般公衆の通行の用に供されている物的施設を指していると考えられるが、これは必ずしも道路法上の道路に限られるものではない。道路法上の道路のほかに、道路運送法による一般自動車道、いわゆる「農道」、「林道」、漁港漁場整備法による道路、港灣法による道路、鉱業法による道路、自然公園法による道路、都市公園法による道路、いわゆる「里道」、私道などが存する。これら道路法上の道路以外の道路は、それぞれ個有の目的に特化して整備されるものとしてその存在を無視することはできないが、道路法上の道路は最も基本的、普遍的なものとして、これらのものと社会における位置づけを異にする。我が国の幹線道路は、ほとんどすべてこれに包含され、延長的にも圧倒的に長い。道路法上の道路は、道路の体系のなかでその根幹を形成しているものであるといえる。

五 以上のように道路法上の道路は、多様な機能、性格を持ち、人々の生活に密接に関わっているため、道路法をはじめとする道路関係法令の解釈・運用に当たっては、ことのほか、種々の綿密な思慮が要求される。そして、その際には、条文の文理解ににとどまらず、各道路関係法令の現在に至る沿革についての理解、道路関係法令の体系的な理解が不可欠である。

第二章 道路に関する法制の沿革

一 我が国の道路に関する法制は、律令時代に遡る。大化の改新により中央集権的な国家体制が成立するに至り、中央と地方の往来及び物資の移動が増大することとなり、全国的に道路網が発達したほか、奥羽地方への大規模な征討軍の派遣を契機として、軍事道路の発達が見られた。また道路網の整備に伴い、各種の制度が定められた。大宝令では、当時の重要な道路を、大路、中路及び小路に分け、改良の規模、順序等の基準が定められた。また、営繕令も定められ、定期的な修繕、災害等の際の応急措置が規定された。これが、我が国の道路法制史の始まりである。

さらに、この時代には駅制が確立し、国道ともいふべき重要な道路には二〇キロメートル毎に駅が設けられ、駅毎に駅長、駅戸及び馬車が置かれた。しかし、これらの施設は一般人には開放されず、政府の役人にもみ使用が許されていた。

中世に入ると、貴族の政治力が弱まり、律令制度も形骸化しそれまでに発達してきた交通制度も崩壊した。政治の中心が鎌倉に移ったため、関東の道路が改良されたこと以外には、とりたてて、記すべきこともない。戦国時代に至り、道路の荒廃は極に達したが、織田信長が出現するにおよび道路は再び全国的に整備されはじめた。信長は、四人の道奉行を置き、道路の改良、交通制度の確立に当たらせた。注目すべきは、道路の幅員が定められたことであり、東海道は六・四メートル、その他の主要な道路は五・五メートルとされた。また「一里塚」の制度が開始され、一里（約四キロメートル）毎に塚が設けられ里程標とされた。

江戸時代には中央集権政治が確立し、参勤交代が行われたこともあって道路も一層の進歩をとげた。例えば、家康の「百箇条」では、幅員について、大海道六間（一一メートル）、小海道三間（五・五メートル）、横道馬道二間（三メートル）、歩行道一間（一・八メートル）と定められた。しかし、他方徳川幕府は、国内の戦争に備えて、江戸周囲の河川には橋を架けることを許さず、これは、道路交通を著しく阻害することとなった。

以上通観するに明治以前の道路法制は、我が国の経済的发展が西欧諸国に比して著しく後進的であったことの反映として、大宝令以来概ね停滞していたものとも考えられる。特に西欧諸国において発達を見ていた馬車による交通が、我が国ではほとんど見られなかったことは、この時代の後世に対する遺産を著しく貧弱なものとしたのである。

二 明治時代になると極めて遅々とした歩みではあったが、道路行政の全般にわたって、近代国家としての諸制度が着々と準備されてきた。明治四年には、歩道と車道の区分をするため、東京の主要道路の中央三、四間（七、八メートル）の幅は車やカゴの通行用に、その左右は徒歩用にする道路改造命令が出された。明治五年には、東京中部の新街路は十五間（二七メートル）幅とし、そのうち左右二間（三メートル）は人道とすることとされた。一方、人民が自費で道路改修をしたものには地方行政庁は一定の補助を与えることとされ、明治四年二月、明治五年十月には道路修掃規定が制定された。明治六年八月には、大蔵省番外達「河港道路修築規則」が出され、道路の種類及び等級が定められ、費用負担や工事の執行方法が確立された。明治八年の地方会議には「道路附橋梁」という議案が付議され、この結論によって翌明治九年太政官達第六十号で、前の大蔵省達を廃止して、新たに国道、県道及び里道の制が定められた。規格は一等国道七間（一二・七メートル）、二等国道六間（一〇・九メートル）、三等国道五間（九・一メートル）、県道四間（七・三メートル）ないし五間（九・一メートル）とされた。明治十三年には、小夜の中山峠（金谷・日坂間）の三、六六三メートルの区間が賃取道路として営業開始した。これは我が国の最初の有料道路であり、明治三十五年まで続いた。明治十八年には、太政官布達第一号で、国道の等級が廃止され、同時に国道の幅員は七間（一二・七メートル）以上でなければならぬとされた。また、内務省告示第六号で、国道表を定め、初めて国道の路線が確定された。指定された国道は四十四路線で経過地は、府県庁所在地、鎮台所在地などであったが、明治二十年勅令第二十八号によって十六路線が追加され合計六十路線となった。明治十九年には、内務省訓令第十三号で「道路築造保存方法」が定められ、後の道路構造令や道路維持修繕令の原型となった。

明治時代の後半は、日清、日露の両戦争のためもあり、道路に関する施策はほとんど見当たらない。ただ両戦争

の後は軍事と道路との結びつきが痛感されたため、事業費は年々累増してきている。

三 このように、路線の確定、築造方法の制定等、制度面での整備が逐次行われ、道路事業も次々に拡大されてきたが、基本となる「道路法」は、明治二十一年の最初の立案以来、実に三十年経過後の大正八年になって初めて成立した。すなわち、明治二十一年十一月、「公共道路条例」及び「街路新設条例」の二案が策定されたが決定に至らず、その後第一回帝国議会に提出すべく準備が進められ、明治二十三年十二月、両案を合併して「道路法案」が閣議に上程された。明治二十六年、この「道路法案」に関して地方長官の意見が徴され、明治二十八年三月土木会等に諮問されたうえ前案を修正して「公共道路法案」として明治二十九年十二月第一〇回帝国議会に提案された。この時は委任命令で規定すべき条文が多すぎるということで否決されたので、この後も審議、諮問、修正が繰り返され、大正七年の第一四回帝国議会でもようやく成立の運びとなった。これが旧道路法である。

旧道路法は、大正八年四月十一日法律第五十八号として公布され、勅令第四百五十九号によって施行された。

この道路法では、道路及び道路附属物の定義が明確にされ、道路の種類、等級、路線の認定基準、管理、費用負担、監督及び罰金の全分野にわたって初めて法体系の整備が図られたのである。またこの法律においては、従来論争のあった道路の法律上の性格を明確にして、行政庁が道路と認定した道路をすべて国の営造物とする建前を取り、従来の国道、県道、里道の三種を廃して、国道、府県道、郡道、市道及び町村道の五種とした。このうち郡道は、郡制の廃止に伴い大正十一年からは消滅して四種類となるのである。国道の路線認定の基準は、東京から神宮、府県庁所在地、師団司令部所在地、鎮守府所在地又は枢要の開港に達する路線及び主として軍事の目的を有する路線とされ、著しく中央集権的であり、行政的、軍事的であることが注目される。

さらに費用負担に関しては、軍事的目的の国道その他主務大臣の指定する国道の新設又は改築並びに主務大臣が工事を執行する場合の国道の新設又は改築に要する費用は全額国庫の負担とされ、これら以外の国道の新設又は改築の費用は二分の一が国庫の負担とされ、ともにその他の道路に関する費用は、管理者たる行政庁の統轄する公共団体の負担とされている。またもちろん府県道以下の道路の新設又は改築についても国庫補助の途は開かれていた。

この道路法は以後三十余年にわたって道路行政の基幹となってきたのであるが、関東大震災、昭和初頭の経済恐慌、昭和十二年頃から終戦に至る戦時体制等々の非常時局の連続は、数次にわたってうちたてられた道路改良計画を完全に遂行する財政的余裕を与えず、当初期待された道路整備の成果をあげ得なかったことは不幸であった。

四 終戦時における我が国の道路は、本格的な改良の不徹底と戦時中の酷使との結果、荒廃の極にあった。したがって終戦後昭和二十五年までの道路行政は既存道路の応急補修に重点がおかれた。昭和二十三年には道路の修繕に関する法律が制定され、国は地方公共団体の行う道路の維持管理についても、その費用を補助し、また、必要がある場合には国が国道について直轄で修繕し得ることとされた。

他方、戦後における諸制度の民主主義的変革、特に昭和二十二年における地方自治法の制定に伴う地方公共団体の本質の変化の結果、国と地方公共団体との相互に関連のある公物の管理方式についても根本的な検討を受けることとなり、道路法についてもその全面的改正が必要とされるに至った。ここに昭和二十七年旧道路法の全部を改正して新道路法が制定されたのであるが、この改正の主要点は、道路はすべて国の営造物であるという原則が改められ、都道府県道は都道府県の、市町村道は市町村の営造物とされ、それらの管理事務もそれぞれの地方公共団体の事務とされたことである。また路線の認定方法についても、従来都道府県知事又は市町村長がそれぞれの議会に諮問して行うこととされていたのが改められ、議会の議決を経て認定することとされたのである。さらにまた国道の路線の基準が改められ、従来の中央集権的、軍事的色彩が払拭されたことも当然のこととはいえ注目しなければならない。

昭和二十六年には鉱工業生産水準が戦前の水準を突破し、輸送需要の増加の結果、自動車台数もにわかに急増傾向を示し、従来の補修中心の政策が本格的な道路改良に転換された。戦前を上回る経済の発展がこの転換を促したのであるが、終戦時の荒廃した道路の完全な復旧が行われないうちにこのような転換を行わなければならなかったところにも道路整備の急務が叫ばれた当時の状況が現われている。

道路に関する法制の面においても以後数年間は相次ぐ政策立法によって特色づけられる。すなわち昭和二十七年には「道路整備特別措置法」が制定され、一定の条件を備えた道路の新設又は改築については有料道路制度が採用

されるに至った。この有料道路制度はその後漸次発展して、昭和三十一年には「日本道路公団法」が、昭和三十四年には「首都高速道路公団法」が制定され、それぞれの法律に基づいて設立された両公団が有料道路事業を施行し、そのために必要な道路管理者の権限を代行することができるよう、道路整備特別措置法の改正が行われた。

また昭和二十八年には「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が制定され、揮発油税収入を道路事業の特定財源とし、従来から不安定な財源に影響されていた道路整備に財源的保証を与えることとなった。この法律が道路行政上有する意義は極めて大であった。しかしながらこの法律に基づく道路整備五箇年計画の事業規模は、我が国経済の発展傾向に必ずしも適合したものではなかった。昭和三十二年十二月に決定された新長期経済計画において、輸送部門が経済成長を支える柱の一つとして取り上げられたことに即応し、この道路整備五箇年計画をその遂行途上において発展的に解消し、的確な輸送需要の見通しの下に新道路整備五箇年計画を樹立する必要が生じた。このため昭和三十三年四月、前記の道路整備費の財源等に関する臨時措置法が廃止され、「道路整備緊急措置法」が施行されるとともに新道路整備五箇年計画の遂行を円滑にするため「道路整備特別会計法」が施行されたのである。なおこの間昭和三十一年には北海道、東北等の積雪寒冷地域における凍雪害による道路交通の障害の除去を促進すべく、国の補助制度を拡充する措置を講ずるため、「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」が制定されている。

終戦後における我が国の経済成長率は年平均九パーセントであるといわれるが、自動車台数も年々十パーセント以上の増加を続け、昭和三十二年には戦前最高といわれた昭和十三年の二十二万台の十倍に達した。このため我が国においても遅ればせながら自動車専用道路としてふさわしい道路を建設しようとする気運が高まってきた。すなわち道路の線形、交差方式、路床等の技術的基準の面については言うまでもなく、さらに供用形態の面においても特殊の配慮を払った自動車専用道路制度が必要となってきたのである。昭和三十二年に制定された「高速自動車国道法」及び「国土開発縦貫自動車道建設法」は、我が国における自動車専用道路制度の端緒を開いたものであったが、昭和三十四年には道路法の一部を改正して、一級国道、二級国道、都道府県道及び市町村道についても自動車専用道路とする途を開いたのである。また、我が国の経済の枢要地帯を形成する東海道地域における産業の飛躍的

な発展に伴う交通情勢に対処するため、昭和三十五年には「東海道幹線自動車国道建設法」が制定された。

昭和三十六年に始まった所得倍増計画に合わせて、昭和三十三年度より遂行途上にあった道路整備五箇年計画を改訂するため、道路整備緊急措置法が一部改正され、新たに昭和三十六年度を初年度とする道路整備五箇年計画が発足し、同時に積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部が改正された。

また踏切における交通事故の増加及び交通渋滞の深刻化に対処するため、昭和三十六年十一月に「踏切道改良促進法」が制定された。

都市内道路の幅員いっばいに大型トラック等が運行し、学童等が通学途上で交通事故に遭うという悲惨な記事が新聞に多かったのもこの当時であって、そのため道路法第四十七条第一項の政令すなわち「車両制限令」が制定されたのが昭和三十六年七月のことである。

昭和三十八年に入るや道路の掘り返し規制に関連して、諸外国の事情にも照らしてようやく「共同溝の整備等に関する特別措置法」が制定され、また全国的な自動車交通網の枢要部分を構成するものとして首都圏とこれに近接する日本海沿岸地域を連絡する高速幹線自動車道を建設するため「関越自動車道建設法」が制定された。このあと昭和三十九年には「東海北陸自動車道建設法」、昭和四十年には「九州横断自動車道建設法」及び「中国横断自動車道建設法」と一連の高速幹線自動車道に関する法律が制定されている。

昭和三十六年に始まった所得倍増計画が昭和三十九年に入って中期経済計画として手直しされたことに伴い、道路整備五箇年計画も昭和三十九年度を初年度として新たに発足することとなり、道路整備緊急措置法等の一部が改正された。

同時に国道に関する管理体制の強化を図るため、一級国道及び二級国道を統合して一般国道とし、一般国道の新設、改築は原則として、建設大臣が行うこととする道路法等の一部改正がなされた。

さらに交通条件がきわめて悪く産業の開発が十分に行われていない奥地等における道路の整備を促進するために昭和三十九年「奥地等産業開発道路整備臨時措置法」が制定されている。

昭和四十一年には、国土開発幹線自動車道建設法の全面改正により、「国土開発幹線自動車道建設法」が制定さ

れ、総延長七、六〇〇キロメートルに及ぶ国土開発幹線自動車道網が法定された。なお、これに伴い、東海道幹線自動車国道建設法、関越自動車道建設法、東海北陸自動車道建設法、九州横断自動車道建設法及び中国横断自動車道建設法は廃止された。また、激増する交通事故に対処するため、「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」が制定されたのもこの年であった。

翌昭和四十二年には、第五次道路整備五箇年計画の策定のため、道路整備緊急措置法等の一部が改正された。昭和四十五年に至ると、有料道路事業による地方幹線道路網の整備を図るため、「地方道路公社法」が、また、本州と四国の間の交通の円滑化を図るため、「本州四国連絡橋公団法」が制定された。第六次道路整備五箇年計画の策定のため、道路整備緊急措置法等の一部改正が行われたのもこの年であった。

昭和四十六年には、交通事故を防止し交通の安全を図るため、車両の通行に関する規制措置の強化として、車両制限令違反の直罰化、許可制度の導入と一元化、車両の積載物の落下の予防等の措置、緊急時における道路監理員による通行規制等を内容とする道路法の一部改正が行われた。なお、この改正では、前年制定された「自転車道の整備等に関する法律」を受け、自転車専用道路等に関する規定も整備された。

昭和四十七年には、都市の限られた公共空間である道路空間の有効利用を図るという観点から、「都市モノレールの整備の促進に関する法律」が制定された。

昭和四十八年には、第七次道路整備五箇年計画の策定のため、道路整備緊急措置法等の一部改正がされた。

昭和五十三年には、第八次道路整備五箇年計画の策定のため道路整備緊急措置法等の一部改正が行われたが、この改正においては、道路機能の多様化への社会的要請を背景として、同法の目的規定が制定以来初めて改正され、道路交通の安全の確保と円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資し、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することが同法の新しい目的となった。

昭和五十五年には、道路交通騒音の著しい幹線道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るために、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が制定された。

翌昭和五十六年には、本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客船舶航路事業等に係る影響の軽減を図る

ことを目的として、「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法」が制定された。

昭和五十八年には、第九次道路整備五箇年計画の策定のため、道路整備緊急措置法等の一部改正がされた。

昭和六十年には、地方道路整備臨時交付金制度を創設するため、道路整備緊急措置法等の一部改正がされた。

昭和六十一年には、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るため、「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法」が制定された。

昭和六十二年には、NTT株式の売払収入の活用による道路整備の促進のため、道路法等の一部改正がされた。

昭和六十三年には、第十次道路整備五箇年計画の策定のため、道路整備緊急措置法等の一部改正がされた。

平成元年には、道路区域を立体的に定めること等により道路の上下空間を建物の利用に供することを可能とするとともに、道路と建物とを一体的に建築・管理することができるとするため、道路法等の一部改正がされた。

平成三年には、自動車駐車場に関する諸規定を整備するほか、道路管理者による違法放置物件の除去、長時間放置された車両の移動等の措置について定めるため、道路法の一部改正がされた。

平成五年には、第十一次道路整備五箇年計画の策定のため、道路整備緊急措置法等の一部改正がされた。

平成七年には、道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的として「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」が制定された。

平成八年には、沿道整備計画の拡充、沿道の整備を促進するための措置の拡充等を図るため、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部改正がされた。また、本州四国連絡橋公団の主たる事務所の所在地を神戸市とする等の改正が行われた。

平成九年には、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の財務内容を明らかにする書類の整備、公告、閲覧に係る規定の整備のため、各公団法の改正がされた。

平成十年には、第十二次道路整備五箇年計画の策定のため、道路整備緊急措置法等の一部改正がされた。また、道路法、高速自動車国道法等の一部を改正して、高速自動車国道等の占用制限を緩和するとともに、高速自動車国道活用施設に係る規定が創設された。

平成十一年には、地方分権一括法により、道路法等においても、機関委任事務を法定受託事務と自治事務に振り分ける等の改正が行われたほか、中央省庁等改革に伴い、大臣名の改正や協議規定の削除等の改正が行われた。

平成十三年には、踏切道の指定に係る都道府県知事の申出制度の創設等を行うため、踏切道改良促進法の一部改正が行われた。

平成十五年には、道路整備五箇年計画等の公共事業関係の長期計画を廃止し、社会資本整備重点計画に一本化するとともに、揮発油税等の充当対象として密接関連事業を追加するため、道路整備緊急措置法等の一部改正が行われ、道路整備緊急措置法の名称については「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改正された。また、国土交通大臣の直轄による高速自動車国道の管理に要する費用の負担割合を定めるため、高速自動車国道法の一部改正が行われた。さらに、本州四国連絡橋公団の債務の一部を国が承継するため、「本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずるべき特別措置に関する法律」が制定された。

平成十六年には、道路関係四公団を民営化するため、「高速道路株式会社法」、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」、「日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律」、「日本道路公団等民営化関係法施行法」が制定された。

平成十七年には、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が設立され、これに伴い、日本道路公団法、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法及び本州四国連絡橋公団法等が廃止された。

平成十八年には、歩行者等立体横断施設の整備を踏切道の改良方法として追加するとともに、連続立体交差事業に係る無利子貸付制度の創設等を行うため、踏切道改良促進法の一部改正が行われた。また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が制定された。

平成十九年には、市町村による国道又は都道府県道の管理の特例制度や利便施設協定制度的創設等を行うため、道路法の一部改正が行われた。また、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」に基

づき、道路整備特別会計法等の各特別会計法が廃止され、新たに「特別会計に関する法律」が制定された。

平成二十年には、道路整備費の財源の特例措置に関し、揮発油税等の収入額の予算額に相当する金額を毎年度道路整備費に充当する措置を改め、その予算額に相当する金額が各年度において道路整備費の予算額を超える場合には、その超える金額を当該措置の対象から除外することとするともに、その適用期間を十年間延長する等の措置を講ずるため、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正が行われ、道路整備費の財源等の特例に関する法律の名称については「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改正された。

平成二十一年には、道路整備費の財源の特例措置に関し、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置を平成二十一年度から廃止する等の措置を講じるため、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正が行われた。

平成二十二年には、国が管理する道路等の維持等に要する費用に係る都道府県等の負担金を廃止する等のため、「国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律」により、道路法等の一部改正が行われた。

平成二十三年には、地域の実情に応じた踏切道の改良を促進するための指定された踏切道の改良に関する手続の見直し等を行うため、踏切道改良促進法の一部改正が行われた。また、道路構造の一部の技術的基準、道路標識の寸法等について道路管理者である地方公共団体の条例で定めることとするため、「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、道路法の一部改正が行われた。

平成二十五年には、道路の老朽化や大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図ることを目的として、予防保全の観点も踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化するとともに、大型車両の通行経路の合理化と併せた制限違反車両の取締りの強化、防災上重要な経路を構成する道路の無電柱化の促進、災害時の道路啓開の迅速化等の措置を講ずるため、道路法等の一部改正が行われた（附録参照）。また、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律」により、社会資本整備事業特別会計が一般会計化された。

平成二十六年には、首都高速道路等の高速道路の老朽化に対応した迅速かつ計画的な更新事業を行うとともに、

高速道路の活用を図ることを目的として、立体道路制度の既存の道路への適用拡大、占用入札制度の導入等の措置を講ずるため、道路法等の一部改正が行われた（附録参照）。

平成二十八年には、交通の安全の確保とその円滑化を図るため、踏切道改良促進法の指定期限を五年間延長するほか、地域と連携した幅広い踏切道の対策を促進するための措置を講じるとともに、民間による維持管理・利便性向上を促進するための道路協力団体制度の創設、道路上の不法占用物件に係る対策の強化等の所要の措置を講ずるため、踏切道改良促進法、道路法等の一部改正が行われた（附録参照）。また、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進することを目的とする「無電柱化の推進に関する法律」、及び、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「自転車活用推進法」の二つの議員立法が制定された。

〔附録〕 道路法の一部改正について

一 はじめに

平成二十五年五月二十九日に第一八三回国会において「道路法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第三十号）」が成立し、同年六月五日に公布され、翌平成二十六年五月二十八日に第一八六回国会において同様に「道路法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第五十三号）」が成立し、同年六月四日に公布された。また、平成二十八年三月三十一日に第一九〇回国会において「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十九号）」が成立し、同日に公布された。ここでは、各改正法のうち、主に道路法の一部改正の内容を紹介する。なお、平成二十五年に改正した法律及びその改正内容を「平成二十五年改正」と、平成二十六年に改正した法律及びその改正内容を「平成二十六年改正」と、平成二十八年に改正した法律及びその改正内容を「平成二十八年改正」と表記する。

二 平成二十五年改正について

（一）概要

我が国の道路は、本格的な整備が始まってから半世紀以上が経過し、各時代のニーズに対応しながら整備・改善が進められ、社会・経済の活動を支える基盤として大きな役割を果たしてきたが、近年、高度経済成長期に集中的に整備された道路の老朽化が進行しており、その対応が急務となっている。加えて、国際海上コンテナ積載車両等の大型車両の走行は、道路構造物へ与える影響が大きく、こうした車両が増加している中、道路利用の面からも構造物の保全を図ることが必要となっている。また、今後発生が予測される首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、緊急輸送路等が災害時にも機能を発揮することができるとの対策が求められている。

こうした状況認識の中、道路の老朽化や大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図る

ため、予防保全の観点も踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化するとともに、大型車両の通行経路の合理化と併せた制限違反車両の取締りの強化、防災上重要な経路を構成する道路の無電柱化の促進、災害時の道路啓開の迅速化等の所要の措置を講ずるため、道路法、道路整備特別措置法、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の規定について所要の改正が行われた。

(二) 改正の内容

① 予防保全の観点からの道路の維持・修繕の実施

道路の予防保全の観点から、事前の備えとして構造物の点検を定期的に行い、損傷が軽微なうちに計画的に修繕等の対策を講じることが重要であるため、道路法第四十二条の維持・修繕の技術的基準に、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準が含まれるべきこととした。

なお、点検に関する基準を含む維持・修繕の技術的基準に関する政令については、これまで、道路の維持管理については、個別具体の道路の状況、地形の問題等を細かく考慮することが必要であり、全国的に一般的な法規範としては定めにくいという理由で未制定であったが、本改正道路法を受けて道路法施行令の一部改正も行われ、維持・修繕の技術的基準が定められたところである。

また、国土交通大臣において、具体的な維持・修繕の状況等を踏まえて維持・修繕に関する技術開発や基準策定のための検討を適時適切に行うことができることとするため、第七十七条に基づく調査対象にこうした道路管理者による維持・修繕の実施状況等が含まれることを明確に規定した。

② 国土交通大臣による都道府県道又は市町村道を構成する一定の構造物の修繕等に関する工事の権限代行
道路構造物の老朽化が急速に進む中、都道府県・市町村が管理するトンネル、橋等の中には、高度な修繕等の技術が必要であり都道府県・市町村の工事の実施体制や技術上の制約等により必要な修繕等を行うことが困難なものもあることから、安全かつ円滑な交通の確保のため、このような都道府県・市町村に代わって、適切な道路行政の確保に責任を有する国土交通大臣が一定の修繕等を行うことができる仕組みを創設することとした。

具体的には、崩落等により重大事故等が発生するおそれのある都道府県道又は市町村道を構成するトンネル、橋といった一定の構造物について、その道路管理者である都道府県又は市町村から要請があり、当該構造物の規模が大きく構造が複雑であるため改築・修繕に関する工事に高度の技術等を要する工事であることなど、一定の要件を満たす場合には、国土交通大臣が、当該都道府県・市町村に代わって、改築・修繕を実施することができることとした。

また、こうした代行については、財政上の支援として行うものではないことから、代行した工事を当該都道府県・市町村が行った場合の費用負担割合と同じ費用負担割合とすることとし、その他の費用負担・国からの補助に関する規定についても同様の趣旨から所要の改正を行った。

- ③ 大型車両の通行を誘導すべき道路として指定された道路における大型車両の通行許可の特例
- 道路法においては、一定の重量等を超える大型車両を通行させようとする者は道路管理者の許可を得なければならぬこととし、道路管理者を異にする二以上の道路に係る許可は一の道路管理者が行う許可に一元化が図られているが、その際は他の道路管理者の同意を得ることが必要とされていた。

しかしながら、こうした制度は、関係道路管理者の同意を得るのに時間を要する場合が多く、また、道路の構造の保全等を図るためには、高速道路等の大型車両の通行が望ましい道路への大型車両の通行の誘導を図る必要があるため、このような道路を国土交通大臣が指定し、当該ルートにおける大型車両の通行許可のための関係道路管理者間の個別の協議を不要とすることで許可手続の迅速化を図ることとした。

- ④ 大型車両の通行に関する報告徴収及び立入検査

橋等の道路構造物の老朽化が急速に進む中、道路管理者の許可を得ることなく重量等の最高限度を超えて通行したり、許可の条件に違反して通行したりする大型車両は依然として多く、道路の構造に与える影響が懸念されている。

このため、重量等の制限違反を繰り返す悪質な事業者が、道路管理者による是正指導のための呼び出しに応じないといった場合に適正な監督を図るため、道路管理者は当該事業者に対し報告徴収や立入検査を行う

ことができることとした。

これにより、道路管理者が大型車両の通行実態等を適切に把握し、必要な指導等の監督をより適確に行うことが可能となる。

⑤ 防災上の観点から重要な道路における占用の禁止又は制限

災害が発生した場合において避難路や緊急輸送路としての機能を果たすことが想定される防災上重要な道路の区間について、道路上に設置された占用物件が地震等の大規模災害の発生により倒壊すること等により、避難路としての機能の発揮や緊急車両等の通行に支障をきたすことはできるだけ避けなければならないため、現行の「交通が輻輳する道路等について車両の効率的な運行を図るため必要があると認める場合」に加えて、「防災上の観点から重要な道路についてその避難路等としての効用を全うさせるために必要と認める場合」にも、区域を指定して、義務占用（公益性の高い一定の物件について一定の基準に適合するときは道路管理者は当該許可を与えなければならないこととする。）の規定を適用除外として占用の禁止又は制限を行うことができることとした。

⑥ 電線共同溝への電線敷設工事に係る無利子貸付制度の創設

⑤により占用を禁止又は制限する場合、電柱等の円滑な撤去を図るために道路管理者による電線共同溝の整備が進められることが期待されるが、電気事業者等にとっては、電線共同溝への電線の敷設、地上機器等の整備が必要になり、多額の費用負担が必要となるため、道路法第三十七条の規定により道路管理者が占用の禁止又は制限をする区域における電線共同溝の整備に関して、地方公共団体が電気事業者等の電線共同溝の占用予定者の負担を軽減するため、これらの者に対し電線共同溝への電線の敷設工事（これに附帯する工事を含む。）に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合に、その貸付けの条件が一定の基準に適合しているときは、国が当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で貸し付けることとした。

⑦ 維持修繕協定の締結

道路を常時良好な状態に保つためには、道路管理者が、地域の建設業団体等の道路管理者以外の者との協

働を図ることが有効であり、あらかじめこのような民間主体と道路管理者が協定を締結し、非常災害が発生した場合には当該協定に基づき民間主体による道路啓開等が迅速に行われる仕組みを構築することが有効である。

この場合、迅速な対応を可能とするため、個々の工事箇所等が具体化することにより第二十四条に基づく道路管理者の承認を得るのではなく、協定に記載された工事等の範囲内であれば、第二十四条の承認を不要とする特例を設ける必要がある。

具体的には、道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持・修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めおく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持・修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者との間において、維持修繕協定を締結することができることとした。

⑧ 道路の管理に関する協議会の設置

昨今、東日本大震災の教訓を踏まえ、とりわけ防災上の観点から、道路管理者を異にする道路であっても、避難路、発災時の緊急輸送路等として有効に機能させるために、道路管理者間で連携して効果的な管理を行っていくことの重要性があらためて認識されたところである。

また、防災上の観点等から効果的な道路の整備・管理を進めていくためには、関係道路管理者のみならず、地域の防災対策を行う責務を有する地方公共団体等の関係者と連携を図ることも不可欠である。

このため、交通上密接な関連を有する二以上の道路管理者が、当該道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとし、協議会において協議が調った事項については、構成員は、協議の結果を尊重しなければならないこととした。

三 平成二十六年改正について

(一) 概要

平成二十五年改正において認識されたとおり老朽化が進行している道路の中でも、我が国における高速道路

は、特に昭和三十九年の東京オリンピックや昭和四十五年の大阪万博に間に合わせるため建設時に施工を急いだ箇所や、古い基準で設計された箇所等において、通常の維持管理・修繕のみでは、致命的な損傷に発展し、通行止めなどが避けられない深刻な状況にある。また、このような状況に対しては、橋梁を基礎から架け替えるような主要構造の取替え若しくは全面的な補修が必要であり、高速道路会社全体として、新たに約四兆円の更新事業が必要であると見込まれている。このため、事業に必要な財源を確保した上で、更新事業を迅速かつ計画的に実施することが求められている。

こうした現状認識の中、首都高速道路等の高速道路の老朽化に対応した迅速かつ計画的な更新事業の実施の観点から、現行の料金徴収期間後の一定期間における継続的な料金徴収を行うとともに高速道路の活用を図るため、立体道路制度の既存の道路への適用拡大、占用基準の緩和及び入札方式の導入、スマートインターチェンジの整備に対する財政支援等の所要の法的措置を講ずることとした。これらについて、道路法、道路整備特別措置法、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法等の規定について所要の改正が行われた。

(二) 改正の内容

平成二十六年改正は、高速道路の迅速かつ計画的な更新を図ることを主眼とし、主として独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法及び道路整備特別措置法の改正を行っているものであるが、ここでは、高速道路の活用による維持更新負担の軽減・更新財源の増大とそれにあわせた地域活性化を目的として行われた道路法の改正について解説する。

① 道路上部空間の活用による「都市再生事業」と「高速道路の維持更新事業」との連携

道路の老朽化対策が喫緊の課題となる中、道路の上部空間を活用することにより、高速道路の維持更新費用の財源を確保するため、立体道路制度について既存の高速道路等への適用を可能とすることとした。

② 高架下の占用基準の緩和

道路の占用が許可されるためには、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであるという基準（余地要件）を満たす必要があるが、道路の高架下については、通常は交通の用に供されていないことか

ら、占用することにより交通に支障を及ぼすおそれが少ないと考えられる。

このため、主に高速道路の高架下の占用を促進することによって占用料収入を増加させ、高速道路の適正な管理のための財源の確保に寄与させるため、高架下について余地要件の適用を除外することとした。

③ 占用への入札方式の導入

道路の高架下について、余地要件が除外されること等により、今後、民間事業者からの占用許可の申請が競合することが予想されている。また、このような道路については、現行の道路法施行令で定められた占用料の額よりも高い額を支払ってでも占用を希望する者が存在することが想定される。

このような場合においては、道路管理者は、占用許可を与える者の選定を公平に行うことが求められるとともに、高速道路等の適正な管理のための財源の確保に寄与させるべく占用料収入の増加を図る必要があることから、占用許可を与える者を、その者が支払う占用料の多寡により選定する入札方式を導入することとした（なお、効率的な道路管理を図る観点から占用料の額以外の条件も含めて選定する総合評価による入札を行うことも可能とした。）。

また、入札占用計画の認定に係る監督処分や、占用入札の公正を害すべき行為をした者及び談合した者に対する罰則についても、併せて規定することとした。

④ その他

なお、入札方式については、高速道路の高架下だけでなく、一般道路への適用も可能なものとしている。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法、道路整備特別措置法等を改正し、計画的な更新を行う枠組みの構築、新たな料金徴収年限の設定、スマートインターチェンジの整備による地域活性化のための高速道路の活用等の措置を講ずることとした。

四 平成二十八年改正について

(一) 概要

交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、踏切道の立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の

整備又は踏切保安設備の整備（以下「立体交差化等」という。）を進めてきたところであるが、踏切事故件数は逐年減少傾向を示しているものの、平成二十六年度においても依然として二百四十八件の踏切事故及び九十二名の死亡者を生じており（図一）、引き続き強力に踏切事故防止対策を講じる必要がある。また、踏切遮断時間が著しく長い、いわゆる「開かずの踏切」が全国に多数存在しており、その早期解決が緊急の課題となっている。

また、交通の安全確保等の観点から道路管理の一層の充実を図る必要性が高まっている。民間団体等の活動と連携して道路の管理の一層の充実を図るため、民間団体等によるスムーズな活動環境を整える必要がある。そのほか、看板等による点字ブロックの遮断、強風に煽られたのぼり旗など、不法占用物件が道路の交通に危険を及ぼす事態が生じており、道路管理者が迅速に対応する必要がある。

このような状況に鑑み、上記の課題を解消するため、「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律」（平成二十八年法律第十九号）を制定し、踏切道改良促進法の改正に併せて、民間による維持管理・利便性向上を促進するための道路協力団体制度の創設、道路上の不法占用物件に係る対策の強化等の所要の措置を講ずるため、道路法の一部改正が行われた。

（二）改正の内容

① 違法放置等物件に係る対策の強化

従来、道路管理者は、道路法第四十四条の二に基づき、道路上に違法に放置された物件について、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合であって、除去を命ずべき者の氏名及び住所が不明のときには、即時に当該放置物件を除去することができることとされていた。

しかし、ロープ等で固定するなど、占有者等が積極的な意思のもとに占用許可を受けずに道路に設置している不法占用物件については即時に除去することはできなかった。このことから、上記の不法占用物件を含む違法放置等物件の除去を一層推進するため、道路に違法に設置された物件についても、道路管理者が即時に除去できることとした。

また、交通への危険等を防止するため必要な措置を緊急的に講ずることが不可欠となる場合も想定されることから、措置命令すべき者の氏名及び住所が不明のときだけでなく、その者が現場にいないとき、または、措置命令を受けた者が命令に従わないときについても、道路管理者により即時に除去できることとした。

このほか、現に道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしているものではないが、固定部分の腐食が進んでいるなど、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす蓋然性が高い物件についても、速やかに除去することができるとした。

② 道路協力団体制度の創設

近年、国民の道路に対するニーズの多様化が進んでいるほか、厳しい財政状況、技術者の不足といった制約もある中で、国や地方公共団体と連携して道路の管理、清掃等に取り組むNPO法人等の民間団体の果たす役割が高まっていることから、このような民間団体等を道路管理の新たな担い手として位置づけ、道路管理者が「道路協力団体」として指定することができるとした。

③ 立体道路制度に係る国有財産法等の特例の創設

道路管理者は、適正かつ合理的な土地利用の促進を図る必要があるときは、立体道路制度により、道路の区域を空間又は地下について適正な道路管理を行うために必要かつ十分な上下の範囲を限ったものとすることができることとされている。一方で、道路の敷地が国有財産法及び地方自治法に規定される行政財産である場合には、これらの法律により当該敷地に私権を設定することが禁止されており、開発事業者等が道路上に区分地上権の設定を受けて建物等の施設を建設することができなかった。

近年、道路の敷地が行政財産である一般道路においても、道路の上空又は地下を活用した建物等の施設の建設ニーズが高まっていることから、道路上に整備する施設が安全かつ円滑な交通の確保に資するもの（歩行者通路等）である等の一定の条件を満たす場合には、国有財産法等の規定にかかわらず、道路管理者が開発事業者等に対し区分地上権を設定することを可能とする特例を設けることとした。

第三章 道路に関する法制

現在道路行政を規律している法令としては、道路法を中心として多数の法令があるが、主な法律には次のようなものがある。

一 基本的な道路の管理に関する法律

(一) 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）

道路に関する基本法であり、道路の種類、指定・認定手続等が定められるとともに、その管理体系が明示されている。また、道路がその本来の機能を果たすことができるよう道路の占用、保全に必要な諸規定が整備されているほか道路の管理に必要な費用負担区分等が定められている。河川行政における河川法に相当し、道路の憲法ともいふべき法律である。

(二) 道路法施行法（昭和二十七年法律第百八十一号）

旧道路法を廃止し、新道路法を施行する際の経過規定が定められたものである。

二 高速自動車国道に関する法律

(一) 高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）

高速自動車国道に関する基本法で、道路法に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項が定められている。高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的としている。

(二) 国土開発幹線自動車道建設法（昭和三十二年法律第六十八号）

昭和三十二年に、国土開発縦貫自動車道建設法が制定され、その後東海道幹線自動車国道建設法、関越自動車道建設法、東北北陸自動車道建設法、九州横断自動車道建設法及び中国横断自動車道建設法が制定された。その後、昭和四十一年に、国土開発縦貫自動車道建設法に、東海道幹線自動車国道建設法ほか四法を統合し、題名が国土開発幹線自動車道建設法に改正され、現在に至っている。この法律は、国土の普遍的開発を図り、画期的な

産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を目的とし、そのため産業発展の不可欠の基盤である全国的な高速自動車交通網を新たに形成させることとしている。予定路線は四十三路線である。建設する路線の基本計画は国土交通大臣が立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て決定される。

三 道路の整備を促進するための法律

(一) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和三十三年法律第三十四号）

道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例その他道路整備事業に係る国の財政上の特別措置を定め、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的としている。

国の負担又は補助の割合の特例のほか、国土交通大臣が行う都道府県道等に係る工事に関する費用負担の特例、電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付け、高速道路利便増進事業のための一般会計における独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務の承継等の規定がおかれている。

(二) 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法（昭和三十一年法律第七十二号）

積雪寒冷の度が特にひどい地域における道路交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置が定められたもので、積雪寒冷地域における産業の振興と、民生の安定に寄与することを目的としている。国土交通大臣は「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」の案を作成し閣議決定を求めなければならないことになっている。費用の負担割合の特例及び補助の特例が定められている。

(三) 踏切道改良促進法（昭和三十六年法律第九十五号）

踏切道の改良を促進することによって交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的としている。立体交差化等の踏切の改良が必要であると認められる踏切道について、国土交通大臣が指定する。指定された踏切道について、平成二十八年度以降の五箇年間に於いて改良を実施することとされているほか、計画に基づく事業に関する補助等の規定がおかれている。

(四) 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律（昭和四十一年法律第四十五号）

交通事故が多発している道路等について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することによって交通環境の改善を行うこと等を目的としている。交通安全施設等整備事業とは、第一に、都道府県公安委員会が行う信号機、道路標識又は道路標示の設置並びに交通管制センターの設置に関する事業、第二に、道路管理者が行う横断歩道橋の設置、歩道、自転車道の設置、道路標識、さく、街灯、区画線の設置等に関する事業をいう。道路管理者等は、国土交通大臣等が指定した道路について、社会資本整備重点計画に即して、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の一部等を国が負担等するものを実施しなければならいとされている。

(五) 共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和三十八年法律第八十一号）

共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定めたものである。すなわち、道路の掘り返しを規制し、道路交通の障害及び道路の不経済な損傷を防止するため、大都市における特定の道路について、道路管理者が自ら共同溝を設置しうることが定められている。その費用の一部は、これまで掘り返しをしてきたガス、水道等の地下占用工事の起業者である関係公益事業者負担させるとともに、国は道路管理者の負担分について一定の割合で補助し、負担することができるとされている。また公益事業者は道路管理者の許可を得て共同溝を占用しうることが定められている。

(六) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成七年法律第三十九号）

電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定めたものである。すなわち、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、特定の道路について、道路管理者が自ら電線共同溝を設置しうることを定めている。その費用の一部は電線共同溝を占用する者が負担するとともに、国は道路管理者の負担分について一定の割合で補助し、負担することができるとされている。また、電力・通信事業者等は道路管理者の許可を得て電線共同溝を占用することができるとともに、道路管理者は、電線共同溝が設置された道路において地上の占用を制限することとされている。

(七) 自転車道の整備等に関する法律（昭和四十五年法律第十六号）

自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて国民の心身の

健全な発達に資することを目的としている。国及び地方公共団体はこの目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならないこと、国土交通大臣は社会資本整備重点計画において自転車道の計画的整備の促進に配慮しなければならないこと等が規定されている。

(ハ) 道路の修繕に関する法律（昭和二十三年法律第二百八十二号）

道路法で国の負担又は補助の対象とならない道路の修繕工事について、その緊急性に鑑み、当分の間その費用の一部を補助すること等が定められている。戦後、道路の荒廃がはなはだしく、地方公共団体の負担だけでは、これをはかばかしく復旧整備させることがほとんど不可能であったことから制定された法律である。

(九) 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）

日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備の促進を図るため、国の融資に関する特別措置を講ずるとともに当該資金の運用に関すること等を規定している。

本法の施行に伴い道路法、道路整備特別会計法、道路整備特別措置法、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法、共同溝の整備等に関する特別措置法、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法について所要の規定が整備された。

(十) その他地域特例に関する法律として、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、豪雪地帯対策特別措置法等の法律がある。

四 有料道路に関する法律

(一) 道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号）

道路の整備を促進し、交通の利便を増進するために、通行又は利用について料金を徴収することができることとする有料道路制度が道路法の特則として認められ、有料道路の新設、改築、その他の管理及び料金の徴収等に関し、所要の規定が定められたものである。

(二) 高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）

高速道路の建設・管理・料金徴収を行う特殊会社として、東日本高速道路株式会社等六会社を設立し、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理等を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。会社の事業範囲、協定の締結、国との関係等について規定している。

(三) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成十六年法律第百号）

高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期の確実な返済等を行う独立行政法人として日本高速道路保有・債務返済機構を設立し、機構は業務実施計画を作成し、平成七十七年までに解散することなどを規定している。

(四) 日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律（平成十六年法律第百一号）

道路関係四公団の民営化に伴い関係法律の整備を行うものであり、道路整備特別措置法を改正し、会社が申請により事業を実施すること、会社の建設する高速道路は原則として工事完了後に機構に帰属すること、料金の額の設定等について規定し、道路法を改正し、自動車専用道路と連結できる施設として休憩所等の利便施設を追加するなどについて規定している。

(五) 日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第百二号）

日本道路公団等民営化関係法（前記三法）の施行に関し、新たな組織の設立及び公団の解散に係る手続、業務の引継ぎ等経過措置、道路関係四公団法の廃止その他関係法律の整備等、施行期日、民営化後十年以内の検討などを規定している。

(六) 地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号）

都道府県及び政令で指定する人口五十万以上の市において、有料の道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う機関としての地方道路公社の設立運営に関する諸規定が定められている。

(七) 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置が規定されて

いる。

(ハ) 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）

構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業の実施を促進等することができると規定が定められている。民間事業者による公社管理道路運営事業に係る道路整備特別措置法等の特例措置が規定されている。

五 その他の道路関係法律

(一) 社会資本整備重点計画法（平成十五年法律第二十号）

社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的としている。従来の道路整備五箇年計画等の公共事業関係の長期計画が廃止され、社会資本整備重点計画に一本化されている。

(二) 幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）

道路交通騒音の著しい幹線道路の沿線について、この騒音によって生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする。この法律は、沿道整備道路の指定、道路交通騒音減少計画の策定、沿道地区計画の決定等について必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するため、緩衝建築物の建築等に要する費用を道路管理者の助成・地域の利害を調整するとともに自らも沿道整備を行う主体としての沿道整備推進機構の指定等の措置を規定している。

(三) 軌道法（大正十年法律第七十六号）

一般交通の用に供するため敷設する軌道に関する法律である。軌道は原則として道路に敷設しなければならないこと、またその際国土交通大臣の特許を受けなければならないこと、その他軌道事業者の道路の維持修繕義務、事業経営に対する監督等について規定がおかれている。

(四) 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）

軌道法に規定したものを除いた鉄道に関する定めである。鉄道線路は、原則として道路には敷設できないが、やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは敷設できるとされている。

(五) 道路運送法（昭和二十六年法律第八十三号）

道路運送事業の適正な運営と公正な競争を確保し、道路運送に関する秩序を確立することによって、道路運送の総合的な発達を図ることを目的としている。第四章において、自動車道及び自動車道事業についての規定、国営の自動車道事業についての規定がおかれており、一般自動車道の開設、使用料金の承認、工事の施行、経営内容に対する監督等の規定がおかれている。

(六) 道路運送車両法（昭和二十六年法律第八十五号）

道路運送車両について、所有権の公証を行い、安全性確保、公害の防止、整備についての技術の向上を図り、自動車整備事業の健全な発達に寄与することを目的としている。

(七) 道路交通法（昭和三十五年法律第五号）

道路における危険を防止し、交通安全と円滑を図り、道路交通に起因する障害を防止することを目的とし、歩行者の通行方法、車両及び路面電車の交通方法、運転者及び使用者等の義務、道路の使用、運転免許等について規定されている。

(八) 交通安全対策基本法（昭和四十五年法律第一百十号）

交通安全対策の総合的、計画的な推進を図ることを目的として制定された。道路管理者は、自らが管理する道路に関し、交通安全を確保するため必要な措置を講じなければならないこと等が定められている。また、これらの目的を円滑に遂行するため内閣府に中央交通安全対策会議を置き、同会議が交通安全基本計画を作成し、実施を推進することとされている。

(九) 自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和三十七年法律第四百十五号）

自動車の保有台数が増大するとともに、路上の青空駐車が増え、道路としての機能が十分果たせず、新たな交通渋滞をひき起こすことになった。この法律は、自動車の所有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動

車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化及び道路交通の円滑化を図ることを目的としている。

(十) 駐車場法（昭和三十二年法律第六号）

都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定め、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに都市機能の維持と増進に寄与することを目的としている。都市計画法に規定する商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域若しくは準工業地域（第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域にあつては政令で定める区域内）又はこれらの周辺地域内で自動車交通が著しく輻輳する地区においては、都市計画の一環として駐車場整備地区を定めることができるとされている。

(十一) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和五十五年法律第八十七号）

自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的として制定され、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関する必要な措置について規定されている。

(十二) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号）

道路、河川等の公共土木施設が災害に遭遇した際、その復旧をより速やかに行うために地方公共団体の財政力に応じた国の負担が定められている。

(十三) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律（平成二十三年法律第三十三号）

国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等を施行するための措置を定めることを目的としている。国土交通大臣による被災地方公共団体の管理する道路の管理の特例等が規定されている。

(十四) 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）

災害対策に関する基本法で、道路管理者による災害時における車両の移動等の措置について規定されている。

(五) 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）

原子力災害からの福島復興及び再生の基本となる基本方針の策定、原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等が定められている。国土交通大臣による都道府県道等の新設等に関する工事の特例等が規定されている。

(六) 大規模災害からの復興に関する法律（平成二十五年法律第五十五号）

大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための措置等が定められている。国土交通大臣による被災地方公共団体の管理する道路の管理の特例等が規定されている。

(七) 都市モノレールの整備の促進に関する法律（昭和四十七年法律第二百十九号）

都市モノレールは、主として道路に架設され、その路線の大部分が都市計画区域内に存するものをいうが、この都市モノレールの整備の促進に関して道路管理者の責務、国と地方公共団体の財政上の措置等について規定されたものである。

(八) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法（昭和五十六年法律第七十二号）

本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的としている。一般旅客定期航路事業等の再編成、一般旅客定期航路事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等の措置を講ずることとされている。

(九) 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）

都市の再生を図るため、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的としている。第五章において、都市再生整備計画に係る特別の措置として、市町村による国道等の管理の特例等が規定されている。

(十) 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）

中心市街地の活性化に関し、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置等が定められている。認定された基本計画に記載された施設等のための道路の占用に係る占用許可基準の特例措置が規定されている。

(三) 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)

首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図る等のために必要な措置が定められている。認定基盤整備等計画に記載された施設等のための道路の占有に係る占用許可基準の特例措置が規定されている。

(三) 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第七号)

国が定めた国家戦略特別区域に関し、規制改革等を総合的かつ集中的に推進すること等により国民経済の発展等に寄与することを目的としている。国家戦略道路占用事業に係る占用許可基準の特例措置が規定されている。

(三) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)

高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置等を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを目的としている。道路管理者の道路移動等円滑化基準への適合義務や市町村による国道等に係る道路特定事業の実施の特例等について規定されている。

(三) 無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第一百十二号)

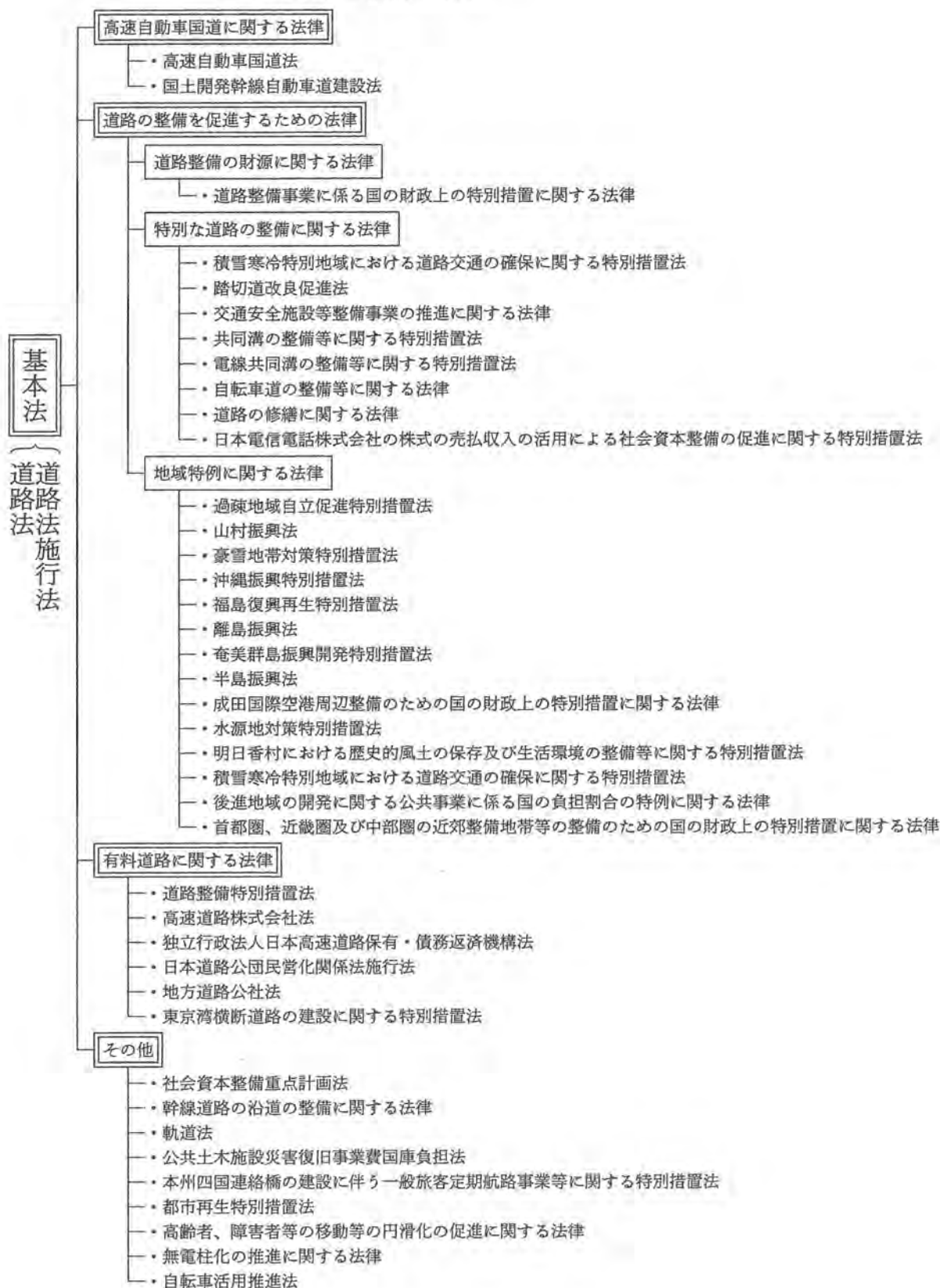
無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進することを目的としている。無電柱化推進計画の策定、無電柱化の推進に関する施策等について規定されている。

(三) 自転車活用推進法(平成二十八年法律第一百十三号)

自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的としている。自転車の活用の推進に関する基本方針、自転車活用推進計画の策定、自転車活用推進本部の設置等について規定されている。

(三) その他土地収用法、都市計画法、土地区画整理法等の諸法律が関係法として存する。

道路に関する法律の体系



第四章 道路法制に関する当面の課題

昭和二十七年に現行の道路法が制定されてから、既に六十数年が経過しており、その間において、経済・社会情勢の変化、技術の進歩等に対応し、各般の改正が行われ、また、様々な新法の制定が行われ、現在の道路関係法体系が整備されてきたことは先に述べたとおりである。

近年、道路を取り巻く環境の変化は激しく、かつ急激であり、適確な対応を迫られている課題が多い。急激な人口減少、少子化と、地域的な偏在の加速、異次元の高齢化の進展といった我が国を取り巻く社会動態の変化の中で、豊かで活力ある社会の実現に向けた取組みを進めていく必要がある。また、国家間競争、都市間競争が激化する中で、我が国の経済を成長させ、また国際社会の中で存在感を発揮するためには、産業の国際競争力の強化に資するような社会資本整備を行っていく必要がある。さらには、東日本大震災や、今後発生することが予想される首都直下地震、南海トラフ巨大地震や、頻発・激甚化する水害などの、切迫する巨大災害に対応するためのリダンダンシーの確保、ミッシングリングの解消なども求められるとともに、笹子トンネル天井板崩落事故等を契機とするインフラの老朽化問題への対応が急務である。加えて、中国やインド等の新興国の発展等による地球規模でのエネルギー資源の制約、地球環境問題等に対して、積極的な対応が引き続き求められているところである。

このような課題に対応し、国民生活の質を向上させるために、道路の整備・管理に当たっても、様々な変革が求められているが、法制面においても、対応を検討すべきと思料されるいくつかの課題についてここで概観したい。

まず、第一の課題は、賢く使う取組みの推進である。我が国における基幹的な道路インフラは、一般国道における舗装・改良はほぼ完了し、高速道路全体計画一四、〇〇〇キロメートルのうち、約八割に当たる一一、〇六〇キロメートル（平成二十六年度末時点）が供用済みとなるなど、ネットワークがほぼ概成しつつある。さらには、国・地方合わせた長期債務残高がGDPの二倍程度に膨らみ、なおも更なる累増が見込まれるという財政状況や、道路ストックの本格的な老朽化に伴う維持管理費の増大を考慮すると、新規投資への制約がより一層強まることが予想される。

これまでは、戦後、急激に進展したモータリゼーションに対応するため、法制面においても、道路の建設・整備に向けた法整備に重点が置かれていたが、今後は、既設の道路ストックを改善・有効活用し、より道路を「賢く使う」ための法制面での環境整備も求められている。

例えば、道路の効用を適切に評価した者が当該道路を利用する、また、混雑や環境負荷に対する外部不経済を適正化することにより、効率的な資源配分を達成するという考え方に基けば、ロンドンやシンガポールのように、道路の区間を区切って、ロード・プライシング制度を活用することが考えられる。これは、経済的な手法を活用することにより、道路の価値を更に高め、賢く道路を使う方法の一つである。現行の道路法においては、無料公開原則が存在するため、正面からロード・プライシング制度を導入することは困難であるが、条件を付けた上でこの例外を認めることも検討すべきである。また、このようなロード・プライシングを適切に導入するためには、適切な課金手法を確立することが不可欠であり、各車両へのETC車載器の義務化等について検討する必要がある。

第二の課題は、道路の空間機能の更なる活用である。我が国においては、都市化が進展した現在、道路は都市部における貴重な公共空間となっており、その一層の有効活用が求められている。道路法第一条では、道路法の目的は道路網の整備を図ることであり、それにより交通の発展に寄与し、公共の福祉を増進することと規定しているが、地域住民の生活環境の向上及び良好な景観の形成等については、一般的な意味で内包されていると解釈されており、法文上具体的な記述は存在していない。また、占用については、一般交通以外の用に供するものであり、いわゆる道路の特別使用として二次的・副次的機能として認められているものである。こうした占用の収用機能、環境形成空間としての機能などの道路に関するニーズの多様化が進む中で、今後は、利用者の利便や良好な景観の観点から空間の有効活用等を推進するべきである。一方で、逆に、道路空間の更なる活用を図るには、道路空間を占用する物件の適正化を図っていく必要がある。特に、近年、道路上の不法占用物件に係る事故等が報告されており、また、そもそも不法占用物件が景観を害し、道路の機能を損なっている例が報告されている。これらに対応するために、不法占用物件対策に係る道路協力団体の活用等を促進していく必要がある。

第三の課題は、自動走行システムやドローンといった新たな技術革新への対応である。自動走行システムについて

は、二〇一七年までに準自動走行システム、二〇二〇年代前半に準自動走行システムを市場化、二〇二〇年代後半以降に完全自動走行システムの市場化を目指すとしている（平成二十六年十一月十三日内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム研究開発計画）。完全自動走行システムとは、加速・操舵・制動を全てドライバー以外が行い、ドライバーが全く関与しない状態を指すものとされている。これらについては、一義的には道路側というよりは、自動車という端末側の環境を整えていくことが目標とされているところであるが、より高度・繊細な自動走行システムを整備していくに当たっては、道路側の整備を求められることが想定されうる。また、それらが標準となれば、道路構造や道路標識のあり方も変化させる必要がある。また、ドローンの発展に伴い、道路の維持管理にドローンを活用することはもちろんであるが、ドローンが道路上空等を飛行する局面も想定される。これらのドローンが路面すれすれで危険な運航を行うようであれば、道路法第四十三条第二号違反として、第七十一条第一項により道路管理者が監督処分を行うことができると考えられるが、今後のドローンの普及や技術革新次第では、航空法の規制に加えて、道路法において、これらを積極的に規制する規定についての検討も必要とならう。

最後に、今後の道路行政のパラダイム・シフトについての課題にふれたい。

現在、道路整備については、「無駄な道路がつくられている」、「人口減少社会を迎える中で道路整備はもう十分」といった批判が存在する。これまでも、公共事業については、事業評価の仕組み等の拡充を図り、道路整備に当たってのアカウンタビリティの更なる向上を図ってきたところであるが、依然として前記のような批判が存在することは事実である。また、前述の災害の頻発化・激甚化やインフラの老朽化等に鑑みれば、道路行政の軸足を新規整備から防災・減災・老朽化対策に一層シフトすることが求められている。また、長期的な人口動態の変化を踏まえれば、道路ストックを集約・統合することや、地域の利用状況によっては、純粋な道路ストックの除却を検討する必要もある。一方、現行の道路法は、新規整備を中心とした道路の整備を図ることを目的としており、それらに対する規定が十分とは言えない。

このため、道路法の目的規定の見直し、除却についての法的位置付けや都道府県道、市町村道の除却に対する補助

率の設定、不利用物件の管理期間について柔軟に設定できるように見直し、道路の修繕に関する法律の恒久法化や道路法との統合等の必要な措置を講じるべきであろう。

各種公物の役割は、時代の変化とともに、経済・社会・文化的要請の変化につれて、変わっていくものであるが、道路もこの例外ではなく、その存立の基盤となる道路法制も不断に見直され、各時代に適合したものに整備されていくべきものである。